

1500384-95.2022.8.26.0072

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Fernando Silva Oliveira

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... e tinha em depósito, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam dependência física, sem autorização, tendo o tráfico de drogas envolvido o adolescente Paulo José Padovan Neto;

Verte da denúncia que policiais militares durante patrulhamento pelo bairro Jardim União visualizaram o acusado e o adolescente sentados na calçada, e ao avistarem a viatura da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

2ª Vara

Avenida Osvaldo Perroni, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500384-95.2022.8.26.0072 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500384-95.2022.8.26.0072

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2099942/2022 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 24247245 -

DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2099942 - DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY FERNANDO BATISTA FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Luiz Fernando Silva Oliveira

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou denúncia contra WESLEY FERNANDO BATISTA FERREIRA qualificado nos autos, alegando os seguintes fatos:

No dia 12 de abril de 2022, por volta das 1h15min, na Rua Donato Valério, nº 1129, Jardim União, nesta cidade e comarca de Bebedouro, o réu trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam dependência física, sem autorização, tendo o tráfico de drogas envolvido o

adolescente Paulo José Padovan Neto;
Verte da denúncia que policiais militares durante patrulhamento pelo bairro Jardim União visualizaram o acusado e o adolescente sentados na calçada, e ao avistarem a viatura da polícia, os dois tentaram fugir, mas foram abordados;
No local onde eles estavam sentados, os policiais encontraram 64 pinos de cocaína e 04 porções de maconha, além de dois aparelhos celulares e uma nota de vinte reais;
Antes disso, os PM's já haviam visto o acusado e o adolescente infrator mexendo nos entorpecentes, o que denota que as drogas lhes pertenciam.

Pediu a citação do réu para responder ao processo, e a final, a sua condenação com fulcro no artigo 33 caput c/c o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.
A denúncia veio acompanhada de auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 7/9), auto de exibição e apreensão (fls. 12); laudo de constatação provisória (fls. 14/17), laudo toxicológico definitivo (96/99) e demais peças do inquérito policial, cujo relatório final está juntado às fls. 106/107.
A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 60/62).
O réu foi regularmente notificado (fls. 120) e apresentou defesa prévia por defensor constituído (fls. 131/139).
A denúncia foi recebida em 04 de agosto de 2022 (fls. 148/152).
Audiência de Instrução (fls. 141/142) sendo inquiridas as duas testemunhas arroladas na denúncia e na sequência foi realizado o interrogatório do acusado.
Alegações finais sob a forma de memoriais do Ministério Público (fls. 169/171) que entendeu estar devidamente demonstrada a materialidade e autoria delitiva, bem como a responsabilidade criminal do acusado, pugnando pela sua condenação.
Por seu turno, a defesa também apresentou alegações finais, sob a forma de memórias (fls. 176/183) pugnando pela absolvição do réu ante a insuficiência probatória de que o acusado concorreu para a infração penal.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1. Materialidade delitiva

A materialidade do crime está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 1), bem como satisfatoriamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12, e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 96/99.
A quantidade de drogas, 64 pinos de cocaína e 04 porções de maconha indicam que os entorpecentes apreendidos estavam destinados à comercialização infame, e está configurada a materialidade delitiva do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2. Autoria

Em análise detida das provas produzidas no decorrer da instrução processual, verifico que a autoria também restou devidamente comprovada.
A testemunha Kleber Nascimento Teixeira de Magalhães, policial militar, afirmou que o local dos fatos é conhecido dos meios policiais pela ocorrência de tráfico de drogas.
Ao avistar a viatura, o acusado e o adolescente passaram a andar mais rápido, mas os policiais conseguiram abordá-los, e foram até o local em que eles estavam sentados e encontraram os entorpecentes, a quantia de R\$ 20,00 em dinheiro e 02 aparelhos celulares.
A testemunha relatou ainda que não viu o acusado mexendo nas drogas e disse que Wesley é conhecido dos meios policiais por ser visto pelas imediações do bairro, ao passo que o adolescente que estava com ele é conhecido pelo tráfico.
A testemunha Mateus Dias Pereira, também policial militar, relatou que estavam em patrulhamento pelo bairro quando avistaram o acusado e o adolescente Paulo José sentados na guia da calçada em frente ao numeral descrito na denúncia.
Ao avistar a viatura o acusado e o adolescente se levantaram e tentaram fugir do local, todavia foram abordados pelos PM's.

No local em que eles estavam foram encontrados 62 eppendorfs de cocaína, sendo 62 de cor roxa e 02 laranjas e 04 porções de maconha, juntamente com dois aparelhos celulares e R\$ 20,00 em dinheiro. O acusado e o adolescente negaram que as drogas fossem deles.

De forma semelhante ao de seu colega de farda, Mateus afirmou que Wesley é conhecido dos meios policiais por ser visto pelas imediações do bairro, ao passo que o adolescente Paulo é conhecido pelo traficância. O depoente afirmou ainda que as drogas estavam ao alcance do acusado e do adolescente, em uma circunferência em que poderia alcançar os entorpecentes com as mãos.

Em interrogatório judicial, o acusado afirmou que estava do outro lado da calçada quando foi abordado pelos policiais. As drogas pertenciam a um outro indivíduo que fugiu ao avistar a viatura policial, e afirmou, por fim, ser usuário de drogas.

Diante dos elementos de prova coletados em juízo, em observância às circunstâncias em que ocorreu a prisão do acusado, que segundo o depoimento dos policiais militares estava com as drogas ao seu alcance, em uma circunferência em que os entorpecentes poderiam alcançados com as mãos, revelam a prática do delito tipificado na denúncia, na modalidade trazer consigo, consistente na prática do tráfico ilícito de drogas.

Os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência são harmônicos, e têm total credibilidade, devendo ser considerados. Sob o crivo do contraditório, os PM's foram firmes e coesos, não se evidenciando mácula nos relatos de qualquer deles e não havendo nada nos autos que cause descrédito em suas versões, ao passo que a versão do réu não parece crível e contextualizada com as provas trazidas aos autos, estando evidente que as substâncias entorpecentes apreendidas se destinavam ao comércio maldito.

Portanto, diante do quadro probatório delineado nos autos, a autoria da traficância imputada ao réu está caracterizada.

3. Teses defensivas

A defesa requer a absolvição do acusado, sob o argumento de que as provas amealhadas nos autos são frágeis para respaldar um decreto condenatório.

Sustenta que não foram apreendidas substâncias entorpecentes com o acusado e que os R\$20,00 em dinheiro encontrado com ele seria utilizado para comprar entorpecentes.

A tese defensiva não convence, haja vista que no contexto fático envolvido, o acusado foi visto pelos policiais com o adolescente Paulo e não do outro lado da rua, conforme ele relatou, não sendo possível decretar a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas.

Desse modo, não assiste razão à defesa, mostra-se incabível aplicar em seu benefício o princípio do in dubio pro reo, destinado exclusivamente para situações onde há dúvida, e a autoria está devidamente provada, sem indício de dúvida a militar em favor do acusado, razão pela qual rejeito a tese defensiva.

4. Dosimetria da pena

1ª fase: quanto às circunstâncias do art. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2ª fase: inexistem atenuantes e agravantes.

3ª fase: nesta fase existe uma causa de aumento de pena (inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/06) e uma causa de diminuição (§ 4º do art. 33, da Lei 11.343/06).

Relativamente à causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, aumento a pena em 1/6 (um sexto), que corresponde a 10 meses de reclusão e 83 dias-multa, e com isso, a pena eleva-se para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Incide a causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, porque o acusado é tecnicamente primário, possuidor de bons antecedentes e não há qualquer prova no sentido de que ele seja dedicado a atividades criminosas ou integrante de organização criminosa, e por isso, diminuo da pena em 2/3 (dois terços), que corresponde a 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 389 dias-multa.

Portanto, torno definitiva a reprimenda em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e

194 dias-multa, fixados no mínimo legal.

O regime de cumprimento de pena será o aberto, em razão do quantum de pena aplicado,

Com fundamento nos princípios da necessidade e suficiência da pena, o cumprimento de pena será no regime aberto e o caso é de conversão da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, sendo uma de limitação de fim de semana (art. 48 do CP) e outra de interdição temporária de direitos (art. 47 do CP).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, nos seguintes termos:

Condeno o réu com fundamento no art. 33, caput, c.c. § 4º, e art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, e aplico-lhe pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo;

Substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, sendo uma na modalidade "limitação de fim de semana" (art. 48 do Código Penal), consistente em recolhimento domiciliar nas sextas-feiras, a partir de 20:00 horas, até às 05:00 horas da manhã de sábado, e nos sábados, a partir de 20:00 horas, até às 05:00 horas da manhã de domingo e a outra pena restritiva de direitos, na modalidade "interdição temporária de direitos" (art. 47 do Código Penal), consistente em proibição de frequentar bares, boates, lupanares e estabelecimentos congêneres;

O prazo das penas restritivas de direitos será o mesmo da pena privativa de liberdade, descontado o tempo de prisão, com fundamento na detração penal (art. 42 do Código Penal);

Diante do resultado do julgamento, do regime prisional fixado, e por não persistirem os pressupostos ensejadores do decreto preventivo, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade;

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido (fls. 77) tendo em vista que a quantia foi apreendida juntamente com as drogas e é proveniente do comércio de drogas;

Com o trânsito em julgado, OFICIE-SE o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, comunicando a condenação do sentenciado, com a sua respectiva qualificação, acompanhada de cópia desta sentença, em cumprimento ao artigo 15, inciso III da CF/88;

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Livro Rol dos Culpados, e expeça-se a guia de execução, constando expressamente o direito à detração penal, devendo o réu comparecer em juízo para a audiência admonitória, quando intimado;

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

P.I.

Bebedouro, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA